

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2930/2530

นาย เกียรติศักดิ์ ศักดิ์ สกุล วงศ์
นาย สม ศักดิ์ อุตตวณิช
นาย ไพรัช กสิวัฒน์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 274, มาตรา 288

แม้ผู้ร้องทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินพิพาทจาก ส. และชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว ก่อนที่ ส. จะนำที่ดินดังกล่าวมาวางศาลเป็นประกันการชำระหนี้ของจำเลยเพื่อขอ ทุเลาการบังคับคดี แต่สิทธิของผู้ร้องก็เป็นเพียงบุคคลสิทธิซึ่งหาก ส. ผิดสัญญาเช่า ซื้อก็เป็นกรณีที่ผู้ร้องต้องว่ากล่าวบังคับเอา กับ ส. เมื่อ ส. ยังมีได้จดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ ที่ดินพิพาทจึงยังไม่ตกไปเป็นของผู้ร้องโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ส. ยังคงเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ โจทก์ชนะคดีแล้วยึดที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาดชำระหนี้ แก่โจทก์ได้ ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 110,000 บาทแก่โจทก์ จำเลยไม่ชำระ ศาลชั้นต้นจึงสั่งยึดทรัพย์ของนายสมชายผู้ค้ำประกันหนี้ที่จำเลยต้อง ชำระตามหนังสือสัญญาขอทุเลาการบังคับคดีระหว่างฎีกา เพื่อขายทอดตลาดชำระ หนี้แก่โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินห้าแปลงที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดและประกาศขายทอดตลาดไม่ใช่ทรัพย์สินของนายสมชาย แต่เป็นที่ดินที่ผู้ร้องเช่าซื้อจากนายสมชายและผู้ร้องชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว ผู้ร้องอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเป็นของผู้ร้องก่อนขอให้ปล่อยที่ดินทั้งห้าแปลงที่โจทก์นำยึด

โจทก์ให้การว่า ที่ดินทั้งห้าแปลงนั้นยังมิได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ร้อง แต่เป็นของนายสมชาย ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้ปล่อย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยาน และให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินทั้งห้าแปลงที่นายสมชายนำมาวางศาลเป็นประกันการชำระหนี้ของจำเลยตามหนังสือสัญญาค้ำประกันซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดและประกาศขายทอดตลาดนั้นนายสมชายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทุกแปลงคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ร้องมีสิทธิขอให้เพิกถอนการยึดที่ดินทั้งห้าแปลงนั้นหรือไม่ ตามปัญหาดังกล่าวผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องเช่าซื้อที่ดินดังกล่าวจากนายสมชายผู้ค้ำประกัน และชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วทุกแปลงก่อนนายสมชายนำมาประกันต่อศาล ผู้ร้องอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นเป็นของผู้ร้องก่อน โจทก์ไม่มีสิทธินำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์นั้น เห็นว่า หากผู้ร้องและนายสมชายทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อที่ดินดังกล่าวต่อกัน และผู้ร้องชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วก่อนนำมาประกันต่อศาล สิทธิของผู้ร้องตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อนั้นก็เพียงพอบุคคลสิทธิหากนายสมชายผิดสัญญาเช่าซื้อที่ทำไว้ต่อผู้ร้องประการ

ใดก็เป็นกรณีที่ผู้ร้องจะต้องว่ากล่าวบังคับเอา กับนายสมชายตามสัญญาเช่าซื้อต่าง
หากจากคดีนี้ เมื่อนายสมชายยังมิได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเช่าซื้อไปเป็น
ของผู้ร้อง ที่ดินดังกล่าวมิได้ตกเป็นของผู้ร้องโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย นายสมชาย
ยังคงเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิยึดที่ดินนั้นขายทอดตลาดชำระ
หนี้แก่โจทก์ได้และคดีไม่จำเป็นต้องสืบพยานกันต่อไปดังที่ผู้ร้องฎีกา ฎีกาของผู้ร้อง
ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ